Grupey: requisitos legales para operar como OTA (México)

Nov 5, 2026 · @Juan Pablo Palma

Para vender hospedaje en línea en México Grupey necesita cinco cosas mínimas antes de cobrar al primer cliente: sociedad constituida con RFC, inscripción en el RNT de SECTUR, contrato de adhesión registrado ante PROFECO, aviso de privacidad y un procesador de pagos certificado PCI-DSS. Lo demás se puede escalonar.

Supuestos

- **País:** México (mercado inicial, fundadores en Querétaro, primer destino Cancún). Si vas a vender a extranjeros o abrir otro país, la última sección cambia bastante.
- **Modelo:** asumo que Grupey cobra al viajero el precio total (modelo *merchant*: compras la noche neta al mayorista y revendes con margen). Si en cambio solo cobras una comisión y el hotel factura al cliente (modelo *agencia*), cambian el IVA, el ISH y las facturas.
- **Mecánica de grupo:** cada viajero deja su tarjeta sin cobro y se cobra cuando el grupo se completa, con MSI. Esto pesa en pagos y en consumidor.
- **No cubre:** el detalle de la constitución, que va como bloque aparte en el roadmap del 15 de diciembre.
- **Fuentes:** marco legal mexicano tal como lo conozco a noviembre de 2026, sin consulta web en este documento. Es un checklist para trabajar con abogado y contador, no una opinión legal; valida montos, plazos y tasas con ellos.

Checklist priorizado

#	Requisito	Ante quién	Cuándo	Bloquea
1	Sociedad constituida (SAPI o SA de CV), poderes del representante	Notario, Registro Público de Comercio	Antes de lanzar	Todo lo demás

#	Requisito	Ante quién	Cuándo	Bloquea
2	RFC, e.firma, constancia de situación fiscal, buzón tributario, CFDI 4.0	SAT	Antes de lanzar	Cobrar y facturar, cuenta bancaria, mayoristas
3	Cuenta bancaria empresarial	Banco	Antes de lanzar	Procesador de pagos, mayoristas
4	Procesador de pagos con PCI-DSS, 3D Secure y MSI	Stripe, Conekta, Openpay, Mercado Pago, etc.	Antes de lanzar	Cobrar
5	Registro Nacional de Turismo (RNT) como agencia de viajes	SECTUR	Antes de lanzar	Operar legalmente, algunos mayoristas
6	Contrato de adhesión (T&C de venta) registrado	PROFECO	Antes de lanzar	Vender al público
7	Aviso de privacidad, política de cookies, contratos con encargados	Interno (ley de datos 2025)	Antes de lanzar	Recabar datos de viajeros
8	Términos de uso del sitio, política de cancelación y reembolso, precio total visible	Interno (LFPC)	Antes de lanzar	Vender al público
9	Alta en ISH estatal si cobras el hospedaje (modelo merchant)	Hacienda de Quintana Roo y estados donde vendas	Antes de lanzar	Cobrar hospedaje
10	Solicitud de registro de marca "Grupey"	IMPI	Primeros 30 días	Proteger nombre ante socios
11	Contratos con mayoristas (TNL, Expedia, Hotelbeds) y su KYC	Cada mayorista	Primeros 90 días	Migrar de LiteAPI

#	Requisito	Ante quién	Cuándo	Bloquea
12	Licencia o aviso de funcionamiento municipal, protección civil si hay oficina	Municipio de Querétaro	Primeros 90 días	Oficina física
13	Alta patronal IMSS, INFONAVIT, impuesto sobre nómina	IMSS, estado	Al contratar al primer empleado	Nómina
14	Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora	Al escalar	Algunos contratos
15	Permiso de sorteos o bases de promoción	SEGOB, PROFECO	Antes de cada promoción	Promociones
16	Registros fuera de México (GDPR, seller of travel en EE. UU.)	Según país	Solo si vendes fuera	Venta internacional

Corporativo y fiscal

La decisión fiscal que más pesa es merchant vs agencia: define sobre qué monto pagas IVA e ISH y quién factura al viajero. Definíanla con el contador antes de redactar los T&C.

Corporativo (detalle en el bloque de constitución)

- Objeto social que incluya expresamente agencia de viajes, intermediación y comercialización de servicios turísticos, y comercio electrónico. Los mayoristas y el RNT lo revisan.
- Poder general para actos de administración y de dominio, y para títulos de crédito, a nombre de quien firmará contratos.
- Domicilio fiscal real en Querétaro, donde viven los fundadores (el SAT puede verificarlo).
- Registro de beneficiario controlador: la sociedad debe identificar y conservar la información de sus dueños finales.
- Pacto de socios entre Pablo y Báez (vesting, salida, decisiones), recomendable aunque no obligatorio.

SAT

- RFC de la sociedad, e.firma, buzón tributario activo y opinión de cumplimiento positiva (los mayoristas y bancos la piden).
- Emisión de CFDI 4.0 a cada viajero que lo pida, y CFDI global por ventas al público en general. Conviene automatizarlo con un PAC conectado al checkout.
- **IVA 16%**: en merchant, sobre el precio total del hospedaje; en agencia, solo sobre tu comisión. Revisa con el contador cómo acreditar el IVA que te cobra el mayorista, sobre todo si factura desde el extranjero (Hotelbeds y Expedia suelen facturar desde fuera de México).
- **Retenciones a plataformas digitales** (LIVA y LISR): solo aplican si intermedias hospedaje de personas físicas (estilo Airbnb). Si solo vendes hoteles que son empresas, normalmente no aplica, pero confirmen.
- **ISR** de la sociedad, pagos provisionales mensuales y declaración anual.
- Contabilidad electrónica mensual.

Impuesto Sobre Hospedaje (ISH, estatal)

- Cada estado lo cobra (aprox. 3% a 6% del precio de la habitación). Quintana Roo, CDMX y otros ya obligan a las plataformas e intermediarios que cobran el hospedaje a retenerlo o enterarlo.
- En merchant te tocaría inscribirte en los estados donde vendas y desglosarlo en el precio. En agencia normalmente lo cobra el hotel. Pregunta a cada mayorista quién lo entera: algunas tarifas netas ya lo incluyen.
- Quintana Roo además cobra el Visitax a turistas extranjeros; no es obligación de Grupey, pero conviene avisarlo en la reserva.

Turismo

Para SECTUR, Grupey es una agencia de viajes que vende en línea, así que le aplican la Ley General de Turismo y la NOM-010-TUR.

- **Registro Nacional de Turismo (RNT):** inscripción obligatoria de los prestadores de servicios turísticos, incluidas agencias de viajes. Es gratuito y en línea; se tramita con acta constitutiva, RFC, comprobante de domicilio, identificación del representante y datos del sitio web. Da un número y certificado que conviene mostrar en el sitio. Se actualiza cada año o cuando cambian los datos.

- **NOM-010-TUR-2001** (agencias de viajes con turistas): obliga a informar antes de la venta precio total, servicios incluidos, condiciones de cancelación y reembolso, y datos del prestador; a entregar comprobante de cada servicio; y a usar un contrato de adhesión registrado ante PROFECO. Básicamente define qué debe decir tu checkout y tu confirmación.
- **Atención de quejas:** tener un canal visible y responder; SECTUR y PROFECO pueden recibir quejas de turistas.
- **Licencia o aviso de funcionamiento municipal** en Querétaro: solo si hay oficina física abierta. Si operan 100% remoto con domicilio fiscal, consulten si basta el uso de suelo del domicilio.
- **Distintivos voluntarios** (útiles para marketing y hoteles, no obligatorios): Distintivo M, Punto Limpio, y afiliación a AMAV (Asociación Mexicana de Agencias de Viajes), que ayuda a abrir puertas con hoteleros.

Consumidor y comercio electrónico

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) es la que más toca al producto: dicta qué se muestra en pantalla, cómo se cancela y cómo se anuncian las promociones.

Contrato de adhesión ante PROFECO

- Las agencias de viajes deben registrar su contrato de adhesión (los T&C de venta) antes de usarlo. PROFECO publica un modelo para agencias; partir de él acelera el registro.
- Debe cubrir: servicios incluidos, precio total, forma de pago, cancelación y reembolso, cambios, responsabilidad del hotel vs de Grupey, y qué pasa si el hotel incumple (overbooking, cierre).
- **Clave para Grupey:** el contrato debe explicar la mecánica de grupo: que la tarjeta se registra sin cobro, cuándo se cobra, qué pasa si el grupo no se completa, si el precio puede cambiar entre el registro y el cobro, y qué pasa si un integrante cancela después del cobro.

Pantalla y checkout (LFPC, incluido el capítulo de comercio electrónico)

- Precio total en pesos mexicanos con impuestos y cargos incluidos desde el primer precio que ve el usuario. Nada de cargos que aparecen al final.
- Si muestras precio por persona, deja claro el total del grupo y lo que paga cada uno.
- Identidad del proveedor visible: razón social, domicilio, RFC, teléfono y correo de quejas.

- Política de cancelación por tarifa antes de pagar, aceptada expresamente.
- Confirmación por escrito (correo) con todos los datos de la reserva.
- Respetar lo anunciado: PROFECO puede obligar a cumplir el precio publicado aunque sea un error.
- Recomendable: NMX-COE-001-SCFI-2018 (estándar voluntario de comercio electrónico) y conservar evidencia de aceptación de T&C con fecha y hora.

Promociones

- Toda promoción (descuentos, 2x1, códigos, "el organizador viaja gratis") debe publicar bases: vigencia, condiciones, restricciones y número de unidades si es limitada.
- Precio "antes/ahora": el precio de referencia debe ser real y haberse cobrado.
- Sorteos y concursos donde interviene el azar requieren permiso de la Secretaría de Gobernación (Ley Federal de Juegos y Sorteos). Un concurso de habilidad o un descuento directo no lo necesitan.
- MSI: muestra el costo total y si hay comisión por diferir.

Comunicaciones

- Respeta el REPEP (Registro Público para Evitar Publicidad) para llamadas y mensajes comerciales, y da opción de baja en cada correo de marketing.

Datos personales

Desde marzo de 2025 rige una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; el INAI desapareció y la autoridad ahora es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las obligaciones de fondo siguen siendo parecidas.

- **Aviso de privacidad** integral (en el sitio) y simplificado (en cada formulario): qué datos, para qué, con quién se comparten y cómo ejercer derechos.
- **Transferencias:** compartes nombre, fechas y a veces pasaporte con mayoristas y hoteles, muchos en el extranjero (LiteAPI, Hotelbeds, Expedia). El aviso debe listarlas; las necesarias para cumplir la reserva no requieren consentimiento extra, el marketing con terceros sí.
- **Datos de otros viajeros:** el organizador del grupo suele capturar datos de sus amigos. El aviso y el flujo deben cubrir eso (que cada viajero acepte al poner su tarjeta resuelve buena parte).
- **Derechos ARCO** (acceso, rectificación, cancelación, oposición): un correo o formulario y respuesta en plazo legal.

- **Encargados:** contrato de tratamiento de datos con cada proveedor que toca datos (hosting, CRM, email, analytics, procesador de pagos).
- **Seguridad:** medidas administrativas, técnicas y físicas documentadas, y aviso a los titulares si hay una brecha que les afecte.
- **Cookies y rastreo:** aviso en el sitio sobre píxeles de Meta, TikTok y Google Analytics.

Pagos

No necesitas licencia financiera si cobras a través de un procesador y nunca guardas tarjetas tú mismo; la mecánica de "tarjeta sin cobro" es lo que hay que validar con el procesador antes de lanzar.

- **PCI-DSS:** usa campos de pago alojados por el procesador (Stripe Elements, Checkout o equivalente) para que tu alcance sea el más ligero (SAQ A). Llena el cuestionario anual; los mayoristas lo piden.
- **3D Secure** al registrar la tarjeta, para reducir fraude y contracargos.
- **Tarjeta guardada y cobro posterior:** el viajero debe autorizar expresamente que se le cobrará después, por cuánto y bajo qué condición (grupo completo). Ese texto va en el checkout y en el contrato de adhesión.
- **Preautorización vs tarjeta guardada:** una retención de fondos suele caducar en unos 7 días; si el grupo tarda más, hay que guardar la tarjeta y cobrar después, con riesgo de rechazo. Confirma con el procesador si los MSI funcionan en un cobro sin el cliente presente; con varios procesadores no.
- **Contracargos:** guarda evidencia (aceptación de T&C, confirmación, voucher del hotel) para disputas.
- **Ley Fintech:** no ofrezcas saldo, monedero o "cuenta Grupey" donde el usuario deje dinero para usar después; eso puede considerarse captación. Cobrar una reserva concreta sí está bien.
- **Prevención de lavado (PLD):** la venta de hospedaje no es actividad vulnerable por sí misma, pero las tarjetas de regalo o monederos sí pueden serlo. Si pensaban vender gift cards, consultarlo antes.

Marca, laboral y seguros

- **Marca "Grupey" en el IMPI:** búsqueda fonética y solicitud en clase 39 (organización de viajes y reservas de transporte), clase 43 (reservas de hospedaje) y clase 35 (publicidad y comercio en línea). El trámite tarda meses; lo importante es la fecha de

solicitud. Revisa también el dominio grupey.com y las cuentas en redes a nombre de la sociedad.

- **Propiedad del código:** contrato de cesión de derechos con el CTO y cualquier desarrollador externo, para que el sitio sea de la sociedad. Lo piden inversionistas y a veces mayoristas.
- **Fotos y contenido de hoteles:** úsalos solo bajo la licencia del mayorista que los provee.
- **Laboral:** al contratar al primer empleado, alta patronal en IMSS, INFONAVIT e impuesto estatal sobre nómina. Si contratas servicios especializados de otra empresa, revisa que tenga REPSE.
- **Seguros:** no hay seguro obligatorio para agencias en línea, pero conviene responsabilidad civil profesional y, al crecer, ciberseguro. Opcional: vender seguro de viaje como afiliado de una aseguradora, sin intermediarlo tú (intermediar seguros requiere cédula de la CNSF).

Lo que piden los mayoristas para contratar

Ningún mayorista serio firma con una empresa sin constituir: el acta, el RFC y la cuenta bancaria a nombre de la sociedad son la puerta de entrada. El resto es un KYC parecido en todos.

Expediente típico (KYC)

Documento	Para qué	Lo tienes cuando
Acta constitutiva con objeto de agencia de viajes	Verificar que puedes revender hospedaje	Constitución
Poder e identificación del representante legal	Saber quién firma	Constitución
Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento SAT positiva	Facturación y riesgo	Alta en SAT
Comprobante de domicilio de la empresa	KYC	Alta en SAT
Estado de cuenta bancario a nombre de la sociedad	Pagos y depósitos	Cuenta bancaria

Documento	Para qué	Lo tienes cuando
Identificación de beneficiarios finales (socios con más de 25%)	Antilavado y sanciones	Constitución
Número RNT	Prueba de agencia registrada	Trámite SECTUR
Código IATA o TIDS	Identificador de agencia; el TIDS de IATA es gratuito y muchos bancos de camas lo piden	Trámite en línea con IATA
Sitio web en producción con T&C, aviso de privacidad y datos de contacto	Revisan cómo vas a mostrar su inventario	Ya casi (falta legal)
Cuestionario PCI-DSS o carta del procesador	Si cobras tú la tarjeta del viajero	Alta con procesador
Plan de negocio: volumen mensual esperado, mercados, canal de marketing	Decidir condiciones y crédito	Roadmap CPO

Condiciones comerciales que negociarás

- **Prepago o depósito al inicio:** a una empresa nueva casi siempre le piden pagar cada reserva por adelantado o dejar un depósito o garantía. El crédito llega con historial.
- **Paridad y visibilidad de tarifas:** prohibido mostrar la tarifa neta, y a veces restricciones para vender por debajo del precio público del hotel o en paquetes cerrados. Esto afecta las promociones de Grupey.
- **Requisitos de display:** mostrar política de cancelación, impuestos y cargos en destino, y nombre del proveedor tal como lo piden.
- **Acuerdo de datos (DPA)** y cláusulas anticorrupción y de sanciones.
- **Certificación técnica:** pasar sus pruebas de integración antes de salir a producción.

Por proveedor (confirma en la primera llamada; esto es lo usual, no sus condiciones actuales)

- **Expedia (Rapid API):** solicitud de alta como socio y revisión de la marca y el sitio; certificación de la integración; reglas estrictas de display; elegir si Expedia cobra al viajero o lo cobras tú. Suele pedir volumen y tráfico demostrables, lo que puede ser una barrera al inicio.

- **Hotelbeds:** contrato con revisión de crédito, normalmente prepago o depósito para empresas nuevas; certificación de API; factura desde España, así que revisa IVA con el contador.
- **TNL:** pide su checklist de alta exacto; espera el mismo KYC, más condiciones de garantía y certificación técnica.

Si vendes a extranjeros u operas fuera de México

Vender desde México a un turista extranjero que llega solo por la web no te obliga a registrarte en su país, pero hacer marketing dirigido a ese país sí puede activar sus leyes.

- **Unión Europea:** si haces publicidad dirigida a europeos, aplica el GDPR (aviso de privacidad, base legal, representante en la UE en ciertos casos) y reglas de consumidor europeas.
- **Estados Unidos:** California, Florida, Washington y Hawái tienen registros de *seller of travel* para quien vende viajes a sus residentes, con fianzas o cuentas fiduciarias en algunos casos. También hay leyes estatales de privacidad, como la de California.
- **Moneda y precio:** si muestras dólares, informa el tipo de cambio y que el cobro puede hacerse en pesos.
- **Abrir operación en otro país** (por ejemplo, Colombia o España) implica su propio registro de turismo, fiscal y de consumo: sería otro documento.

Preguntas abiertas

- [ ] ¿Operan solo en México o van a vender o hacer marketing a extranjeros (EE. UU., Europa)?
- [ ] ¿Merchant (Grupey cobra el total y factura) o agencia (comisión, el hotel factura)? Definirlo con el contador.
- [ ] ¿Qué procesador usan hoy y soporta guardar la tarjeta, cobrar después y ofrecer MSI en ese cobro?
- [ ] ¿Habrá oficina física en Querétaro o todo remoto?
- [ ] ¿Piensan vender tarjetas de regalo, saldo o seguro de viaje?
- [ ] Pedir a TNL, Hotelbeds y Expedia su checklist exacto de alta en la primera llamada.